單元 3　公平正義與多元文化

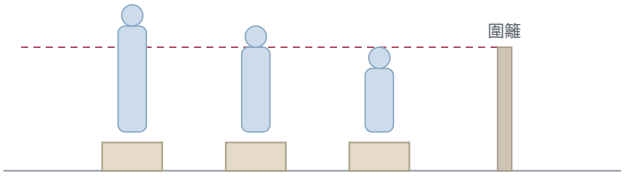
高中公民與社會　重點筆記

一、公平正義的意義

公平正義又稱社會正義，探討社會如何透過公平的程序，使個人擁有平等的參與機會，以達到合理的資源分配。可從兩個層面觀察：一是個人參與分配程序的機會是否平等，隨民主化而由少數特定身分者才能參與，轉為人人都有參與機會；二是每個人應該分配到多少資源。

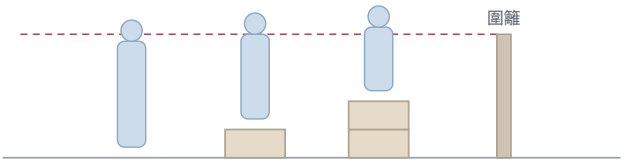
	形式平等（齊頭式平等）	實質平等（立足點平等）
意義	不考慮個別差異，對任何人皆一視同仁，給予相同待遇，不允許差別對待	考量權利與事實上的差異，相同的情況給予相同待遇，不同的情況給予合理的差別待遇，以消除不利處境
例子	升學考試應公開透明，考場規則一體適用	對作答不易的身心障礙者，可延長作答時間或提供輔助工具

形式平等（齊頭式平等）



每個人給予相同的資源，不考慮個別差異
結果是最矮的人仍然看不到

實質平等（立足點平等）



依實際需要給予不同的資源
結果是每個人都看得到

二、衡量公平正義的三種方式

方式	內容
分配正義	在一群人中公平分配利益與負擔。以需求、能力、應得與否等作為重要條件：重要條件相似者給予相同待遇，重要條件相異者給予合理的差別待遇
匡正正義	公平合理地對於錯誤或傷害做處理。目標有三：匡正，以公平方式彌補傷害、改正錯誤；預防，避免錯誤或傷害再度發生；嚇阻，使人們不敢採取某項行動。方式包括告知、懲罰、要求返還或復原、賠償或補償、進行治療或教育等
程序正義	以公平方式蒐集資訊、進行陳情並做出決定，確保決定的過程合乎法理，故又稱看得見的正義。目標在增加獲得所需資訊的機會、運用資訊時採取公平態度，並保護隱私權、自由權等權利。除法律制定外，也常用於利益或責任的分配

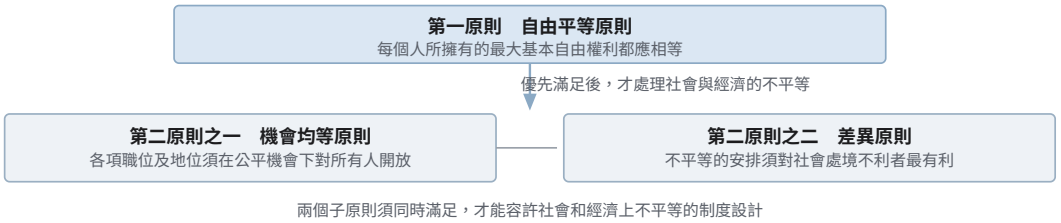
> **相關重點**
> 程序正義著重做決定的過程是否符合法理，實質正義則重視分配結果是否符合法理上的正義；落實程序正義，才能實踐實質正義。

> **相關重點：轉型正義**
> 轉型正義是匡正正義的一種具體實踐，指一個社會在民主轉型之後，對過去威權獨裁體制的政治壓迫，以及因壓迫而導致的社會、政治、族群或種族分裂所做的善後工作，方式包括對加害者問責、還原真相、和解、制度改革與對受害者的賠償。

三、合理的差別對待

現代民主國家普遍將平等權列為人民各項權利之首，以確保個人不因種族、職業、外表等因素而受到不合理的差別對待。羅爾斯主張「正義即公平」，提出兩項原則，並有明確的適用順序。

羅爾斯的正義論



原則	內容	例子
第一原則 自由平等原則	每個人所擁有的最大基本自由權利都應相等	只要不對他人造成傷害，社會中所有人都擁有最大的言論自由，表達對公共議題的意見
第二原則之一 機會均等原則	社會中各項職位及地位，必須在公平的機會下對所有人開放	徵人啟事不得任意限制與工作能力無關的條件，如限 30 歲以下、限男性或女性、身高 160 公分以上等
第二原則之二 差異原則	不平等的安排必須對社會處境不利的階級最有利	提供身心障礙者生活補助並設排富條款，讓國家財政資源優先分配予社會處境不利的群體

積極平權措施

	內容
起因	無差別對待反而可能惡化社會不平等：群體間掌握的政治經濟權力不同，弱勢群體處於能見度較低、需求不易被注意的位置；社會一致的標準若由強勢群體訂定，容易未顧及弱勢群體的文化與生活方式。因此一項法律或政策表面上無任何歧視，實際上仍可能造成對特定群體不利的結果
定義與作法	以採取合理的差別待遇，改善族群、性別、身心障礙者等群體因歧視而處於不利處境為原則所制定的政策，目的在促成實質平等。作法是在權利平等的基礎上兼顧特定群體權利，透過社會資源的再分配與補償程序，匡正長期累積的不平等
釋字第 485 號	憲法第 7 條的平等原則並非指絕對、機械之形式上平等，而是保障人民在法律上地位之實質平等；立法機關基於憲法之價值體系及立法目的，自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之差別對待

檢驗方式：以釋字第 649 號為例

不合理的差別待遇將造成歧視。我國通常視憲法精神及立法目的，採**比例原則**判斷：只要不合乎達成目的所需的必要限度，即會被認定為恣意或明顯過度而不應給予差別對待。

身心障礙者保護法原規定非視覺障礙者不得從事按摩業，此為保障視障者工作權的積極平權措施，但經釋字第 649 號解釋認定與憲法的平等權、工作權保障相牴觸，理由有三：

- 限制想從事按摩業的非視障者的職業選擇自由，反而形成就業歧視。
- 強化社會上認為視障者只能從事按摩業的刻板印象，忽略個別視障者的其他職業能力，不利其社經地位提升。
- 與比例原則不符。保障視障者工作權雖具重要公共利益，但禁止非視障者從事按摩業，使有意從事者須轉行或失業，也未能形成多元競爭環境以裨益消費者選擇，與所欲保障的就業利益相較顯不相當。

四、我國的積極平權措施

對象	權利	措施
婦女	參政權	因男主外、女主內的性別分工結構導致男女參政比例不平等，故設置婦女保障名額，一方面改變此不平等，另一方面使法案審議能兼顧不同性別的觀點，落實民意機關的實質代表性

對象	權利	措施
身心障礙者	保健醫療權	衛生主管機關應規劃整合醫療資源，提供身心障礙者健康維護及保健醫療服務
	教育及考試權	各級教育主管機關辦理身心障礙者教育及入學考試時，應依其障礙類別、程度、學習及生活需要，提供必需之人員、輔助器材及相關教育資源
	工作權	各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在 34 人以上者，進用具就業能力之身心障礙者人數不得低於員工總人數的 3%
退伍軍人 **低收入家庭**	—	退除役官兵的就學補助、職業訓練、就養服務等；低收入家庭的生活補助、健保費補助等
原住民族	參政權	立法委員選舉中設置平地原住民及山地原住民各 3 席；各級民意代表選舉依直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）的原住民人口數，設置不同的原住民當選人數
	自治權	依原住民族意願實行原住民族自治
	文化權	政府應設置原住民語言研究發展專責單位，並辦理族語能力驗證制度，積極推動原住民族語言發展
	工作權	各級政府機關、公立學校及公營事業機構僱用人員需有一定比例之原住民
	教育權 領域權	依原住民之民族意願保障其民族教育權，各級政府採積極扶助措施確保教育機會均等，高級中等以上學校應保障原住民學生入學及就學機會，必要時得採額外保障。領域方面，因多數傳統領域遭侵占而轉為國有或私人土地，導致原住民族被迫外流，出現文化、語言及生活方式難以傳承的危機

五、文化與不平等的權力位階

依世界文化多樣性宣言，文化是某個社會或社會群體特有的精神與物質、智慧與情感方面不同特點之總和，除文學和藝術外，還包括生活方式、共處的方式、價值觀體系、傳統和信仰。每個群體依其生活環境衍生出獨特的文化，因而造成文化差異；對個人與群體而言，文化就是區別自己人與他人的規準。文化差異本身並非問題，問題出在差異被排出高低。

我族中心
以特定族群為尊的自我優越思想，認為自己的文化優於其他族群，並以自身觀點詮釋、貶抑其他文化（內在思維）

→

刻板印象與偏見
因對某族群的既定印象而先入為主，進而以偏概全地錯誤判斷；種族主義則依血統、膚色等不可改變的身體特徵評價他人

→

歧視
因偏見而給予不公平的差別待遇（外在表現）

→

文化位階與權力壓迫
文化接觸後被表淺地分類與排序，形成優劣、進步與落後之別；掌權者藉權力運作將自身文化形塑為主流，並限制其他族群的文化權

多元文化主義與我國的相關措施

	內容
理念	每個人擁有多元文化認同，沒有任何群體應把自己的文化強加在其他群體上。社會應正視少數或弱勢群體的處境，主流文化群體應肯定其文化價值，並給予較多資源以維護其群體認同與生活尊嚴，保障其文化存續
設立專責機構	原住民族與客家族群由中央政府設立原住民族委員會、客家委員會，地方政府可視需要設立專責機構；新住民、閩南族群則可由地方政府成立相關委員會
多元語言政策	過往的國語政策導致語言文化逐漸流失，原住民族語尤其嚴重。語言是族群文化的承載體，不只是溝通工具，更是族群身分的標誌。我國因而制定**原住民族語言發展法**，將原住民族語定位為國家語言；並通過**國家語言發展法**，將語言視為重要人權，明定所有國家語言一律平等，國民使用時不應受到歧視或限制